

Análisis Comparativo de Contratos Estatales: Fallos y Éxitos en la Gerencia de Proyectos

Harold Josmith Corredor Perez

*Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá*

1. Introducción

El presente ensayo desglosa un contrato de suministro farmacéutico, caracterizado por su cumplimiento y cierre efectivo, y un contrato de infraestructura tecnológica que, debido a múltiples prórrogas y ajustes, ejemplifica las dificultades de la gestión de contratos con alcances mal definidos.

2. Contextualización de los Procesos Contractuales

Para establecer una base comparativa, es necesario detallar la naturaleza administrativa y financiera de ambos proyectos.

a) Contrato A: Suministro de Medicamentos (Ejecución Exitosa)

- **Entidad:** Unidad Administrativa Especial (U.A.E.) Fondo Nacional de Estupefacientes, Ministerio de Salud y Protección Social.
- **Número del Proceso:** Licitación Pública FNE-001 de 2013, formalizada bajo el Contrato No. 029-2013.
- **Objeto:** Adquisición y entrega del medicamento de control especial Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina), en presentación de caja plegadiza por 30 tabletas.
- **Valor:** \$615.000.000,00 COP.
- **Tipo de Proceso:** Licitación Pública.

b) Contrato B: Solución Tecnológica Integral (Gestión Deficiente)

- **Entidad:** Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
- **Número del Proceso:** Contrato No. 272 de 2018.
- **Objeto:** Adquisición de una solución tecnológica integral que integre componentes de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y virtualización.
- **Valor:** \$376.342.099 COP (según actas de pago parcial).
- **Tipo de Proceso:** Contratación estatal de servicios tecnológicos.

3. Análisis del Contrato 272-2018: El Riesgo de la Ambigüedad Técnica

El contrato celebrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) representa un caso de estudio sobre cómo la complejidad técnica, sumada a una planeación insuficiente, puede derivar en un proyecto con dificultades de cierre. El documento de “Prórroga No. 4” es el indicador principal de una gestión que perdió el control sobre el cronograma. En un proyecto importante, llegar a una cuarta extensión de plazo sugiere múltiples errores en las bases iniciales, al no contemplar adecuadamente los riesgos de integración o que el alcance fue subestimado.

La solución planteada buscaba modernizar

el núcleo informático de la entidad a través de la virtualización y el almacenamiento. No obstante, el alcance logrado parece haber sido una gestión contrarreloj.

a) Factores de Fallo y Errores de Gestión

- **Ingeniería de Requisitos Deficiente:** En proyectos de infraestructura TI, la interoperabilidad es clave. Si los requisitos técnicos iniciales no especifican las compatibilidades entre el hardware nuevo y los sistemas anteriores ya empleados, el contratista asumirá que se encontrará con bloqueos técnicos no previstos.
- **Gestión de Riesgos Reactiva:** La existencia de cuatro prórrogas evidencia que no se estableció un plan de respuesta a riesgos efectivo. En lugar de mitigar retrasos, la administración optó por la extensión del plazo como única herramienta de gestión.
- **Subestimación de la Complejidad:** La ambigüedad del concepto "solución integral" representa un riesgo crítico para el proyecto. Sin una definición detallada del alcance y de los protocolos de aceptación, el contrato cae en un círculo que impide alinear las expectativas del cliente con las del proveedor, dificultando el cierre de los entregables.

4. Análisis del Contrato FNE-029-2013: Rigurosidad en la Estandarización

En contraste, el contrato para la adquisición de Metilfenidato con la firma Novartis destaca por su fluidez y cierre exitoso. La clave de este éxito no reside únicamente en la solvencia del contratista, sino que también, en la precisión del pliego de condiciones. La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes planteó una solución de suministro para un problema de salud pública con requisitos técnicos inamovibles.

El alcance fue planeado y logrado con una desviación mínima a los requerimientos. Los entregables eran tangibles y fácilmente verificables: 50.000 unidades de un fármaco específico. El éxito aquí se fundamenta en cumplir con lo contractuado y en los tiempos esperados.

a) Factores de Éxito

- **Claridad en los Requisitos y Normatividad:** El contrato exigía el cumplimiento del Informe 32 de la OMS sobre Buenas Prácticas de Manufactura. Al anclar el contrato a un estándar internacional, el entregable o cumplía el estándar o era rechazado, simplificando la supervisión.
- **Presupuesto y Cronograma Alineados:** El presupuesto estaba claramente vinculado a una cantidad de producto fija. La logística de entrega fue el único riesgo observable, el cual fue arreglado mediante cláusulas de garantía de cumplimiento.
- **Proponente Especializado:** La selección de un laboratorio con infraestructura probada garantizó que el riesgo de la discontinuación del contrato se diera por insuficiencia técnica fuera casi nulo, algo que se verificó rigurosamente en la etapa de licitación.

5. Análisis Comparativo

Al comparar ambos procesos, se hace evidente que la diferencia fundamental no es el monto del contrato, sino la estabilidad de la definición del alcance. El contrato fallido (CNSC) se enfrentó a un "objetivo móvil", mientras que el exitoso (FNE) trabajó sobre un "objetivo fijo".

a) Diferencias Críticas

■ **Determinismo vs. Incertidumbre:**

El contrato de medicamentos es determinista; las variables están controladas por normativas de salud. El contrato tecnológico es estocástico; depende de variables de configuración y compatibilidad no acotadas.

- **Mecanismos de Control:** En el contrato exitoso, el control se basó en la inspección física y técnica. En el contrato fallido, el control se volvió administrativo, firmar actas y prórrogas (hay una innumerable cantidad de actas antes del fallo).

- **Faltantes en la Planeación:** Al contrato de la CNSC le faltó mayor preparación antes de salir a contratar una solución, pues el no tener el diseño final, traería la consecuencia inevitable que ante un cronograma mal gestionado, se diera el fracaso. El contrato del FNE ya tenía el requerimiento definido por años de experiencia clínica.

6. Conclusiones y Enseñanzas para la Gerencia

Para evitar que un contrato falle o se sumerja en una cadena infinita de prórrogas, se deben aplicar tres principios fundamentales:

1. **Definición de la Línea Base de Alcance:** No se deben usar términos genéricos como “solución integral” sin desglosarlos en componentes técnicos medibles.
2. **Gestión Proactiva de Riesgos:** Un proyecto bien gestionado identifica los cuellos de botella y establece planes de contingencia presupuestales y temporales; las prórrogas no deben ser la regla.
3. **Estandarización:** Siempre que sea posible, los contratos deben referenciarse a normas técnicas internacionales (ISO, OMS, IEEE) para reducir la carga de la supervisión.

En conclusión, el contraste entre la eficiencia del suministro farmacéutico y las complicaciones de la infraestructura tecnológica subraya que la gerencia es, sobre todo, la gestión de la información técnica y la reducción de la incertidumbre mediante una planeación científica y rigurosa.